أو يرفع الامر لحاكم وهو آكد فى حاضر واجب فى غائب وعليه اشهاد بفسخ فى طريقه أو توكيله أو عذره فان عجز لم يلزمه تلفظا

به وترك استعمال لاركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو اكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهرى ثم ان رضى به البائع رده عليه أو قنع به والا فان اتفقا فى غير الربوى على فسخ أو اجازة مع أرش والا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فان أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه كنكسر بيض نعام وجوز وتفو ير بطيخ مدود بعضه رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وان قل اللبن اذ لم يتفقا على غير الصاع

(فروع) لا رد بعيب بعض ما يبيع صفقة ولو اتلف فى قدم عيب حلف بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهى لمن حدثت فى ملكه وزوال بكارة عيب

(باب) المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وان أبرأه مشترى فان تلف أو أتلفه انفسخ واتلاف مشترى قبض وان جهل وخير باتلاف أجنبى فان أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشترى أو عيبه مشترى أخذه بالثمن أو أجنبى خير فان أجاز وقبض غرمه الارش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو اعتاق ووصية وله تصرف فيماله بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو فى صلح عن دين غير ثمن لغير دين ودين قرض واتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع ما ئته له على زيد بمائة وشرط فى متفق علة قبض فى المجلس وفى غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو باذنه فيكون معيرا له وشرط فى غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه

(فروع) له استقلال بقبض ان كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط فى قبض ما بيع مقدرا مع مار نحو ذرع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه انقطاعه

لا يجوز فى سائر الثمار وانه لا يختص بالفقراء

(باب اختلاف المتبايعين) اذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا فى كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الاجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا فيحلف كل على نفى قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ بالبائع وفى قول بالمشترى وفى قول يتساويان فيتخير الحاكم وقيل يقرع والصحيح أنه يكفى كل واحد يمين تجمع نفيا واثباتا ويقدم النفى فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل ان تراضيا والا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل انما يفسخه الحاكم ثم على المشترى رد المبيع فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهى قيمته يوم التلف فى أظهر الاقوال وان تعيب رده مع أرشه واختلاف ورثتهما كهما ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفى دعوى الآخر فاذا حلفا رد مدعى الهبة زوائده ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالاصح تصديق مدعى الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفى مثله فى السلم يصدق المسلم فى الاصح

(باب) العبد ان لم يؤذن له فى التجارة لا يصح شراؤه بغير اذن سيده فى الاصح ويسترده البائع سواء كان فى يد العبد أو سيده فان تلف فى يده تعلق الضمان بذمته أو فى يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه كشرائه وان أذن له فى التجارة تصرف بحسب الاذن فان أذن فى نوع لم يتجاوزه وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ولا يأذن لعبده فى تجارة ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيد على تصرفه ويقبل اقراره بديون المعاملة ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفى الشيوع وجه ولا يكفى قول العبد فان باع مأذونا له وقبض الثمن فتلف فى يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشترى ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل لا وقيل ان كان فى يد العبد وفاء فلا ولو اشترى سلعة ففى مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدى من مال التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه فى الاصح ولا يملك العبد بتمليك سيده فى الاظهر

(كتاب السلم)

هو بيع موصوف فى الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور أحدها تسليم رأس المال فى المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم فى المجلس جاز ولو أحال به وقبضه المحال فى المجلس فلا ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه منفعة وتقبض بقبض العين واذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين فى المجلس دون العقد ورؤية رأس المال تكفى عن معرفة قدره فى الاظهر الثانى كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا فى الاظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما الثالث المذهب انه اذا أسلم بموضع لا يصلح التسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم والا فلا ويصح حالا ومؤجلا فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط العلم بالاجل فان عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز وان أطلق حمل على الهلالى فان انكسر شهر حسب الباقى بالاهلة وتم الاول ثلاثين والاصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الاول

(فصل) يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فان كان يوجد ببلد آخر صح ان اعتيد نقله للبيع والا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع فى محله لم ينفسخ فى الاظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل